

의견제출서

※ 아래의 유의사항을 읽고 작성하시기 바랍니다.

의견제출인	성명 이 범 준	
	주소 경기도 안산시 단원구 와동로1안길 27, 402호(와동,대흥빌리지)	전화번호 010-3705-1006
의견제출 내용	① 예정된 처분의 제목 건설기술인 교육·훈련 미이수(건설기술진흥법 제20조 제2항 위반)에 따른 과태료 부과 사전 통지 건설정책과-9103 (2026. 4. 20.)	
	당사자	성명(명칭) 이 범 준 주소 경기도 안산시 단원구 와동로1안길 27, 402호(와동,대흥빌리지) (전화번호: 010-3705-1006)
	의견	본인은 한국건설기술인협회의 정당한 경력 신고 절차를 거쳐 2023년 3월 23일에 최초로 건설기술경력증을 발급(신규 등록) 받았습니다. 정식 기술인 등록과 등급 확정 및 교육을 신청하여, 2023년 9월 6일 설계·시공 최초교육(35시간)을 법적 기준에 맞춰 완수하였습니다. 정식 기술인 지위를 취득하기도 전인 2021년 7월 7일을 기준으로 소급하여 과태료를 부과하는 것은 행정 절차의 선후 관계상 부당하므로 본 처분의 취소를 요청합니다. 세부 소명 내용 및 증빙 자료는 별지를 첨부합니다.
	기타	

「행정절차법」 제27조제1항(제31조제3항)에 따라 위와 같이 의견을 제출합니다.

년 월 일

의견제출인

이 범 준 (서명 또는 인)

경기도지사 귀하

유의사항

- 기재란이 부족한 경우에는 별지를 사용하실 수 있습니다.
- 증거자료 등을 첨부하실 수 있습니다.
- 위 의견제출과 관련하여 문서를 받으신 경우에는 문서번호와 일자를 ①란에 함께 기재하여 주시기 바랍니다.

의견제출서(별지)

1. 과태료 부과 사전 통지에 대한 의견 요지

본인은 경기도로부터 받은 「건설기술 진흥법」 위반에 따른 과태료 부과 사전 통지(2026. 4. 20.)와 관련하여, 해당 교육·훈련 미이수는 고의적인 태만이 아니며 한국건설기술인협회의 정당한 경력 신고 및 인정 절차에 따라 교육을 이수하였음을 밝힙니다.

따라서 본건에 대한 과태료 부과는 행정적 절차의 선후 관계를 고려할 때 적합하지 않으므로, 부과 처분을 취소해 줄 것을 강력히 요청합니다.

2. 소명 내용 및 근거

가. 기술인 신규 등록 및 등재 시점의 정당성

- 경기도는 본인이 2021년 7월 7일까지 기본교육을 이수했어야 한다고 판단하였으나, 본인의 건설기술경력증은 2023년 3월 23일에 최초로 발급(신규)되었습니다.
- 한국건설기술인협회의 경력인정 절차에 따르면, 기술인은 자신의 학력, 자격, 경력을 신고한 후 협회로부터 '건설기술인 등급'을 확인받아야 비로소 법적 교육 이수 의무가 발생하는 건설기술인으로서의 지위를 갖게 됩니다.
- 본인은 2023년 3월에 이르러서야 해당 절차를 통해 '기계 분야 초급' 기술인으로 등재되었으며, 이는 정당한 행정 절차를 따른 결과입니다.

나. 건설기술인 등재 후 즉각적인 교육 이수 완료

- 본인은 경력 신고 및 기술인 등재 절차를 진행함과 동시에 적극적으로 교육을 신청하여 2023년 9월 6일 설계·시공 등의 최초 교육(기본교육 및 전문교육) 35시간을 모두 이수하였습니다.
- 이는 기술인 등재 시점을 기준으로 볼 때, 법에서 정한 교육 의무를 지체 없이 성실히 수행했음을 증명합니다.

다. 행정 오류에 대한 반박

- 경기도의 과태료 산정 근거가 된 '미이수 기한(2021-07-07)'은 본인이 정식 기술인으로 등록되기 이전의 시점입니다.
- 기술인 등록 이전에 소급하여 교육 이수 의무를 묻는 것은 한국건설기술인협회의 경력 인정 행정 절차와 배치되는 것이며, 등록과 동시에 성실히 교육을 이수한 자에게 과태료를 부과하는 것은 가혹하고 부당한 행정 처분입니다.

3. 결론

상기 살펴본 바와 같이, 본인은 한국건설기술인협회의 절차에 따라 2023년 3월에 기술인 등록을 마쳤으며, 그 직후 해당 연도 내에 모든 법정 교육을 이수하였습니다.

따라서 본인은 교육·훈련을 정당한 사유 없이 이수하지 않은 것이 아니며, 법적 절차를 모두 준수하였음을 소명하오니 본건 과태료 부과 결정을 철회하여 주시기 바랍니다.

4. 첨부 서류

- 가. 건설기술경력증 사본 (발급일 2023.03.23. 확인용)
- 나. 한국건설기술인협회 교육·훈련 이수 현황 (이수 완료 확인용)
- 다. 경력증명서 ((주)대호스토퍼 재직기간 증명)